乐陵市“3·2”较大道路交通事故调查报告

2022年3月2日0时20分许，省道240线与乐陵市杨安镇霞光大道路口处一辆小型轿车与一辆重型半挂车相撞，导致3人死亡，直接经济损失221万元。

事故发生后，德州市委、市政府主要领导、分管领导相继作出批示，要求妥善做好善后工作，查清事故原因，依法依规严肃处理，制定有针对性措施，强化交通安全管理。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，德州市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会、市公路事业发展中心、乐陵市政府等单位组成的事故调查组，并邀请天津市、沧州市派员参加，同时邀请市检察院派员参与事故调查工作。市纪委监委及时成立“3·2”事故追责问责审查调查组，开展了问责调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范措施建议。

一、事故涉及车辆、人员、单位等基本情况

（一）事故车辆情况

1.津 C69590 重型半挂牵引车/冀 J05V0 挂重型仓栅式半挂车（以下简称津 C69590/冀 J05V0 半挂车）

（1）津 C69590 重型半挂牵引车。登记所有人：天津市鑫合通道路运输有限公司，登记住址：天津市静海区静海镇津德路 17 号。实际所有人：王慈法。实际驾驶人：刘洪立，为王慈法临时雇用驾驶人。品牌型号为解放牌，车身颜色为红色。使用性质为货运，注册日期为 2019 年 10 月 14 日，检验有效期至 2022 年 10 月 31 日。

（2）冀 J05V0 挂重型仓栅式半挂车。登记所有人：沧县广隆汽车运输有限公司，登记住址：河北省沧州市沧县兴济镇广昌屯村。品牌型号为君宇广利牌，车身颜色为绿色。使用性质为货运，注册日期为 2019 年 12 月 27 日，检验有效期至 2022 年 12 月 31 日。

2.津 VX2283 号（临时号牌）小型轿车（以下简称津 VX2283 小型轿车）。登记所有人：徐乐，登记住址：湖南省湘阴县浩河口镇顺风村四组。品牌型号为领克牌，车身颜色为黑黄，使用性质为非营运。首次登记日期为 2021 年 7 月 7 日，临牌登记日期为 2022 年 3 月 1 日，检验有效期至 2023 年 7 月 1 日。

（二）车辆驾驶人情况

1.刘洪立，男，46岁，津C69590/冀J05V0半挂车驾驶人。户籍所在地：天津市滨海新区太平镇郭庄子丰润里13号楼1103室，现住址：天津市滨海新区太平镇崔庄村东大街25号。准驾车型为A2，发证机关：天津市公安局交通管理局，初次领证日期：1998年3月13日，有效期至2026年3月13日。2007年6月1日取得道路货物运输驾驶员从业资格，有效期至2022年3月9日。2021年以来，交通违法记录5条，其中，在高速公路超速未达20%的2条，未靠道路最右侧通行1条，驾车有妨碍安全行车行为1条，未保持安全车距1条，共计罚款300元，记分8分，已全部处理完毕。

2.徐乐，男，33岁，津VX2283小型轿车驾驶人。户籍所在地及住址：湖南省湘阴县浩河口镇顺风村四组。准驾车型为C1，初次领证日期为2018年11月9日，有效期至2024年11月9日，发证机关为湖南省岳阳市公安局交通警察支队。

（三）事故相关单位情况

1.天津鑫合通道路运输有限公司。

该公司于2019年4月22日成立，法定代表人：高永军；安全管理人员：王长春；注册资本500万元；注册地址：天津市静海区静海镇津德路17号；2021年12月31日换发道路运输经营许可证，有效期至2023年4月29日；经营范围为：普通货运、货物专用罐式运输；该公司共有普通货物营运车辆12部，货物专用运输罐式车辆2部；现有驾驶员14名。

2.沧县广隆汽车运输有限公司。

该公司于2018年4月9日成立，法定代表人：刘梦沧；注册地址：河北省沧州市沧县兴济镇广昌屯村；2019年12月30日取得道路运输经营许可证，有效期至2022年12月；经营范围：普通货运；该公司现有普通货物运输车辆392部，现有驾驶员75名，安全管理人员1名。

（四）事故发生路段道路及环境情况

1.事故道路情况。事发路段位于省道240线29KM+050M处。省道240线德州段起于鲁冀界，止于乐陵商河界。南北走向，路线长44.7公里。设计标准为二级公路，设计速度为80公里/小时，事故发生路段为南偏东至北偏西走向的弯道，弯道半径400米，沥青混凝土路面，路面宽15米。经比对路段的实际情况与德州市公路发展事业中心乐陵分中心提供的《德州市普通国省道命名编号调整工程（S240）》设计一致。该路段弯道以南，根据公路设计标准安装了指示标志、指路标志，弯道设置了线性诱导标志、急弯标志、“事故易发路段 注意减速慢行”标志；弯道以北设有指示标志、指路标志及交叉口警告标志。

2.霞光大道情况。霞光大道为省道240线连接乐陵市碧霞元君水库的地方道路，与省道240线形成Y形交叉，东西走向，沥青混凝土路面，路面宽16米，道路中心施划双黄实线。

3.撞损的标志牌情况。撞损的标志系旅游区标志，标志内容为碧霞湖、碧霞祠（地方景点）。该标志是2007年德州市人民政

府因创建旅游城市需要，要求德州市公路事业发展中心（原德州市公路管理局路政支队）在省道240线上安装的，设计和建设满足国家标准要求。

4.天气情况。2022年3月2日0时，乐陵市气象局发布实况信息：天气晴，能见度为26000米，气温1.2摄氏度，风力1.2米/秒。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年3月1日上午，王慈法接到运送37吨食用盐订单后，在明知超载的情况下电话联系刘洪立运送。19时20分许，刘洪立在明知超载的情况下，按照王慈法提供的订单信息在泰安市肥城县装货完毕后拟运往河北省；2022年3月1日18时2分，徐乐驾驶津VX2283小型轿车载徐浩、甘英祥从天津市诚源二手车交易中心拟返回湖南省。

2022年3月2日0时20分许，刘洪立驾驶津C69590/冀J05V0半挂车沿省道240线由南向北行驶至与乐陵市杨安镇霞光大道交叉口时，津C69590/冀J05V0半挂车前侧与徐乐驾驶正在左转弯的津VX2283小型轿车左侧在事发路口内发生碰撞。碰撞时，津C69590/冀J05V0半挂车距省道240线东侧边缘约1.1m。之后，津C69590/冀J05V0半挂车推行津VX2283小型轿车共同向北偏西运动，碰撞省道240线西侧指示牌立柱及树木后，两车停止。致津VX2283号小型轿车驾驶人徐乐，乘车人甘英祥、徐浩3人

受伤，3 人经医院抢救无效死亡，两车损坏。

经鉴定，津 C69590/冀 J05V0 半挂车事故时行驶速度为 59Km/h；制动装置技术状况不符合相关国家标准要求；核载 49 吨，实载 51.8 吨，超载 2.8 吨，超载 5.7%。津 VX2283 小型轿车事故时行驶速度为 30～34Km/h。排除人为故意，以及机动车驾驶人身体疾病、酒驾、毒驾等因素导致两车接触碰撞的嫌疑。



（二）事故报告和应急处置情况

2022 年 3 月 2 日 0 时 28 分，乐陵市公安局交警大队值班人员接警后，立即安排值班民警赶赴现场，对事故现场进行勘查、调查取证等。0 时 35 分，刘洪立拨打 120 急救电话，0 时 36 分乐陵市中医院指派救护车和医护人员赶赴事故现场，0 时 51 分到达事故现场开展应急救援工作。因小型轿车上三名人员受伤严重，案情复杂，乐陵市公安局立即启动《较大道路交通事故应急处置预案》，乐陵市公安局，交警大队主要负责人随即赶到现场展开

处置工作。事故发生后，省公安厅交管局、德州市、乐陵市等相关领导第一时间赶赴现场指导事故调查和善后处置工作。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

刘洪立驾驶机动车超载[①]、驾驶机件不符合技术标准的机动车[②]、在夜间经过路口时未正确使用灯光[③]及未保持安全车速[④]；徐乐驾驶机动车转弯未让直行[⑤]、在夜间经过路口时未正确使用灯光[⑥]，造成两车相撞是事故发生的直接原因。

2.间接原因

天津鑫合通道路运输有限公司对挂靠车辆挂而不管，未对挂

[①]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款规定：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载。

[②]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。经鉴定，津C69590/冀J05V0半挂车第一轴两侧制动鼓摩擦面有沟槽和裂纹；第三轴两侧制动鼓与制动蹄片无摩擦痕迹，不能产生制动力；第四、五、六轴制动装置，在制动时不能在路面上形成制动痕迹。综上所述，制动装置不符合相关国家标准。

[③]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十九条规定：机动车在夜间通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，应当交替使用远近光灯示意。

[④]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款规定：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[⑤]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项规定：机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行。

[⑥]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十九条规定：机动车在夜间通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，应当交替使用远近光灯示意。

靠车辆车主王慈法和肇事司机进行安全生产教育和培训，无车主和肇事司机安全教育和培训档案，未建立津C69590/冀J05V0半挂车车辆技术档案等是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，乐陵市“3·2”事故是一起营运车辆与私家车双方驾驶员违反交通法规导致的较大道路交通安全责任事故。

四、事故暴露的问题

（一）企业存在的问题

天津鑫合通道路运输有限公司。主要负责人高永军和安全生产管理人员王长春未能全面掌握本单位安全生产工作职责；主要负责人高永军未取得道路运输企业主要负责人安全生产考核合格证书；未建立健全并落实全员安全生产责任制，未落实安全生产标准化建设，未签订全员安全生产责任书；未健全并实施安全生产规章制度，未落实车辆安全生产管理制度，未严格落实一车一档，一人一档；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，且部分教育培训内容不真实；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未定期开展本单位安全生产检查及时消除生产安全事故隐患；未严格落实动态监控制度，存在动态监控不到位、监控记录流于形式的问题；主要负责人不能准确掌握如何进行事故上报、事故上报时限等职责，未及时报告生产安全事故。

（二）有关部门存在的问题

天津市静海区交通运输局。交通运输行业安全生产监督管理工作落实不到位，对天津鑫合通道路运输有限公司提供指导服务存在薄弱环节。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

徐乐，津 VX2283 号小型普通客车驾驶人。违反交通法规，对事故发生负有责任，鉴于已在事故中死亡，不再追究其法律责任。

（二）被公安机关采取强制措施人员

1.刘洪立，津 C69590/冀 J05V0 半挂车驾驶人。驾驶车辆超载行驶，未注意观察路面情况，导致遇到险情时制动距离延长，避让不及，造成两车相撞。2022 年 3 月 2 日，乐陵市公安局对刘洪立涉嫌交通肇事罪立案侦查并采取刑事拘留强制措施，3 月 4 日，对刘洪立变更强制措施为监视居住，建议依法追究其刑事责任。

2.王慈法，津 C69590/冀 J05V0 半挂车实际所有人。聘用没有经过安全教育培训的驾驶员刘洪立从事道路货物运输，明知货物装车后车辆超载仍然安排驾驶员刘洪立超载运输。2022 年 3 月 2 日，乐陵市公安局对王慈法涉嫌交通肇事罪一案立案侦查；3 月 4 日，对王慈法采取取保候审强制措施。建议依法追究其刑事责任。

（三）行政处罚建议

建议乐陵市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项规定，对天津鑫合通道路运输有限公司处一百一十万元罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，对天津鑫合通道路运输有限公司主要负责人高永军处上一年收入百分之六十的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对天津鑫合通道路运输有限公司安全生产管理人员王长春处上一年收入百分之三十的罚款。

（四）有关人员和单位处理建议

建议天津市静海区协调有关部门对相关部门单位作出处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，督促企业严格落实安全生产主体责任，进一步加强道路交通行业安全生产工作和有关部门监管责任，提出以下防范和整改措施建议：

（一）夯实运输企业主体责任。道路货运企业要严格落实安全生产主体责任，严格做好企业车辆和驾驶员的安全管理工作，建立健全安全管理制度，对企业所有货运车辆、驾驶人的安全生产工作要纳入企业统一管理，建立一车一档、一人一档。加强从业人员教育培训，规范提取安全生产经费，杜绝违法超载运输行为。认真对照查摆本企业存在的安全隐患问题，加强对货运车辆安全技术性能隐患排查治理并落实整改。

（二）加大交通运输部门监管力度。要牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的理念，

进一步明确交通运输部门行业监管责任，建立健全并落实安全管理制度，加强对运输单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的培训和考核工作,对挂靠车辆进行严格管理，杜绝挂而不管现象发生。

（三）深入推进“两路两车”专项整治。深入开展道路交通领域安全生产大检查，交警部门要紧盯货车、面包车“两车”、国省道、县乡道“两路”源头、加强动态巡查，突出违法多发路段、重点时段管控，充分利用各种媒体和形式进行集中宣传，形成全社会参与支持“两路两车”专项整治的舆论氛围，推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化。

乐陵市“3·2”较大道路交通事故调查组

2022年5月30日